

## **TEMA 2: El Estatuto de Autonomía de Canarias: valor normativo. Competencias e Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Agencia Tributaria Canaria.**

### **El Estatuto de Autonomía de Canarias: valor normativo.**

De las 2 vías que la CE establece para acceder a la autonomía, Canarias se constituyó en Comunidad Autónoma por la vía normal u ordinaria del artículo 143-146 de la Constitución. Aprobado el proyecto, que había sido sometido a información pública durante un plazo de 3 meses, el 10 de abril de 1981 se acordó su remisión a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que, tras un largo periodo, en mayo de 1982, envió el texto al Pleno. El 9 de junio de 1982 el texto fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados y el 26 de julio de 1982 por el Senado.

El día 10 de agosto obtuvo la sanción real la Ley Orgánica 10/1982, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias, que entró en vigor el día de su publicación en el B.O.E de 16 de agosto de 1982.

Mientras tenía lugar el proceso legislativo de aprobación del Estatuto, representantes canarios negociaban con el Gobierno el aumento del techo competencial al no haberse podido encauzar la vía extraordinaria de acceso a la autonomía del 151 CE. Ese aumento de las competencias se consiguió mediante la aprobación, el mismo día que el EA y de acuerdo con lo previsto en el 150 de la CE, de la Ley orgánica 11/1982, de 10 de agosto de transferencias complementarias para Canarias (LOTRACA)

El EAC fue modificado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, con la que se ampliaron las competencias estatutarias, incorporando la LOTRACA al Estatuto y se dio nueva redacción a diversos preceptos tales como los relativos a las funciones del Parlamento, Cabildos Insulares, Sistema electoral, reforma del Estatuto de Autonomía, REF...

Actualmente se está tramitando una nueva modificación del EA, que incluye asimismo una reforma del sistema electoral canario, con una mayor asunción de competencias.

De acuerdo con el artículo 81 CE el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica, que debe aprobarse por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. El artículo 147.1 CE dispone que los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. No obstante ello, la doctrina ha señalado que dada la importancia de la voluntad de los representantes de los territorios afectados en el procedimiento de elaboración y aprobación del EA, debe resaltarse el carácter de leyes paccionadas de los Estatutos, siendo la principal manifestación de dicho carácter el que una vez aprobadas, su modificación requiere necesariamente la intervención de las instancias legislativas autonómicas.

Así, podemos definir el Estatuto de Autonomía de Canarias como la Ley Orgánica del Estado que, en el marco constitucional, regula las instituciones básicas y competencias de nuestra Comunidad Autónoma, constituyendo la fuente normativa superior del ordenamiento jurídico autonómico y el nexo entre éste y el ordenamiento estatal.

El Estatuto de Autonomía se encuentra jerárquicamente subordinado a la Constitución, en la cual tiene su fundamento, debiendo siempre ser interpretado de conformidad con ella. Hay que tener en cuenta que el artículo 27. 2 a) de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional admite de manera expresa que los estatutos de autonomía son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad.

Respecto a las demás leyes estatales, puesto que se trata de una Ley orgánica, su relación se rige por el principio de competencia, no por el de jerarquía, por lo que primarán sobre cualquier Ley estatal cuando la colisión normativa se produzca en materias de competencia estatutaria.

Respecto a las leyes territoriales canarias, es evidente la superior jerarquía del Estatuto, puesto que es norma de producción de las leyes territoriales, que se elaboran por los cauces establecidos en el Estatuto. Por ello, será nula toda ley territorial que vulnere lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, pudiendo ser declarada inconstitucional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre de 1979 (LOTC), que integra a los estatutos de autonomía en el denominado “bloque de constitucionalidad”.

### Estructura:

El Estatuto de Autonomía de Canarias consta de 65 artículos. Su estructura es la siguiente:

1 Título Preliminar

5 Títulos numerados:

1. Título I: De las instituciones de la Comunidad Autónoma.
1. Título II: De las competencias de la Comunidad Autónoma.
1. Título III: Del régimen jurídico.
1. Título IV: De la Economía y Hacienda.
1. Título V: De la reforma del Estatuto.

5 Disposiciones Adicionales

6 Disposiciones Transitorias

1 Disposición Final.

En el Título Preliminar se define el ámbito territorial de Canarias y el art. 3 del Estatuto dispone que la capitalidad de Canarias se fija compartidamente en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, alternando la sede del Presidente del Gobierno autónomo entre ambas por períodos legislativos.

### **Competencias e Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias**

Son Instituciones de la CA:

Parlamento: Órgano representativo del pueblo canario constituido por Diputados autonómicos elegidos por sufragio universal, directo, igual, libre y secreto. La DT1ª fija el número total de diputados autonómicos en 60, así como su distribución por islas (15 por cada una de las islas de Gran Canaria y Tenerife, 8 La Palma, 8 Lanzarote, 7 Fuerteventura, 4 La Gomera y 3 El Hierro), de acuerdo con lo que se llama la “triple paridad”. El Parlamento de Canarias tiene su sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Le corresponde la aprobación de las leyes, de los Presupuestos y el control político del Gobierno.

Gobierno de Canarias, constituido por su Presidente, un número de Consejeros no superior a once. La sede del Presidente alternará entre ambas capitales por periodos legislativos. El Vicepresidente residirá en sede distinta del Presidente. Le corresponde ejercer las funciones ejecutivas y administrativas y la potestad reglamentaria.

Cabildos Insulares. Tienen doble naturaleza de los cabildos en tanto que órganos de gobierno, administración y representación de cada isla e instituciones de la CA. Poseen iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias.

Tribunal Superior de Justicia de Canarias: órgano jurisdiccional que, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en el territorio canario

Diputado del Común es el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas y supervisará las actividades de las Administraciones Públicas Canarias de acuerdo con lo que establezca la Ley.

Consejo Consultivo de Canarias: supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Dictamina sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de los proyectos y proposiciones de ley y restantes materias que determine su ley reguladora.

Audiencia de Cuentas, dependiente del Parlamento de Canarias, realizará las funciones de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Canarias, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución

Las **competencias** asumidas por nuestra Comunidad Autónoma se enumeran en el Título II, donde se relacionan las distintas materias, pudiendo clasificarlas en atención a la amplitud de las facultades que ostenta sobre cada una de ellas:

Competencias exclusivas (art. 30): respecto de las cuales puede legislar, dictar los reglamentos de desarrollo y ejecutar dicha normativa. Ej.: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; turismo; artesanía; instituciones de autogobierno; espacios naturales protegidos;...

Competencias exclusivas de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general: puede legislar, dictar los reglamentos de desarrollo y ejecutar dicha normativa, pero respetando las directrices económicas marcadas por el Estado (art.31). Ej.: agricultura y ganadería.

Competencias de desarrollo legislativo y ejecución (art. 32): puede dictar la legislación de desarrollo de la legislación básica del Estado, los reglamentos de desarrollo y ejecutar dicha normativa. Ej.: régimen local; medio ambiente; energía; minas;...

Competencias de ejecución (art. 33): únicamente puede ejecutar la normativa aprobada por el Estado, si bien puede dictar reglamentos que establezcan la organización administrativa autonómica necesaria para ejecutar la normativa estatal. Ej.: legislación laboral; propiedad intelectual e industrial;

Por otro lado, las competencias en materia de seguridad ciudadana y policía propia están recogidas en el art. 34, el art. 35 regula las transferencias y delegaciones estatales, en el art. 36 el Consejo Económico y Social pasa a ser institución de autogobierno estatutario.

Además, se regulan en este título la proyección externa de las competencias autonómicas y los convenios y acuerdos con otras CC.AA. (arts. 37 a 39)

### **La Agencia Tributaria Canaria.**

La Constitución y el EA reconocen a Canarias un régimen económico fiscal propio. Para la gestión tributaria de la misma, la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria, dio cumplimiento al mandato recogido en el artículo 7 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, que prevía el establecimiento de un nuevo modelo de organización de la Administración tributaria en forma de agencia pública, basado en la gestión por objetivos, su evaluación y la responsabilidad por los resultados conseguidos. La Agencia Tributaria Canaria es un ente público con personalidad jurídica propia y plena autonomía funcional y financiera. El inicio de las actividades de la Agencia Tributaria Canaria se produjo el 19 de enero de 2015, procediéndose a la adscripción a la Agencia Tributaria Canaria del personal funcionario y laboral que prestaba servicios en la Dirección General de Tributos.

#### Funciones principales:

- a) La aplicación de los tributos integrantes del sistema tributario canario, tanto los propios como los correspondientes al Régimen Económico Fiscal (IGIC, AIEM) como los tributos cedidos por el Estado (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ITPAJD).
- b) El ejercicio de la potestad sancionadora en relación con todos los tributos y recargos cuya aplicación le corresponda.
- c) La recaudación en período voluntario de los ingresos de Derecho público no tributarios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- d) La recaudación en periodo ejecutivo de los ingresos de Derecho público no tributarios del sector público autonómico.
- e) La revisión en vía administrativa de los actos dictados en ejercicio de las funciones citadas en los apartados anteriores, con las excepciones siguientes: las reclamaciones económico-administrativas, la revisión de actos nulos de pleno Derecho, la declaración de lesividad de actos anulables y la revocación de los actos dictados por la Dirección.
- f) La colaboración y la coordinación con las otras administraciones tributarias.
- g) El informe preceptivo de los proyectos normativos en materia tributaria iniciados por la consejería competente en la materia.
- h) Colaborar con la consejería competente en materia tributaria en el ejercicio por esta de las funciones que le corresponden en esta materia.
- h') Elaborar las estimaciones de ingresos tributarios y de beneficios fiscales en el marco de la elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- i) Las demás funciones que le sean atribuidas por ley, delegación de competencias o encomienda de gestión. En especial, podrá ser responsable de la aplicación de los tributos de otras administraciones y entes públicos cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio.